Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – ПРИРОДЕН ГАЗ, ОТ НАХОДИЩЕ „КАВАРНА ИЗТОК", РАЗПОЛОЖЕНО В КОНТИНЕНТАЛНИЯ ШЕЛФ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНО МОРЕ, СКЛЮЧЕН НА 20 ФЕВРУАРИ 2013Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА И „МЕЛРОУЗ РИСОРСИЗ" ООД, ЛЮСЕМБУРГ, ИЗМЕНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020Г.

Днес, 8-ми април .....2023г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание Решение № 80 на Министерския съвет от 30 януари 2023г., чл. 6, ал. 5 и чл. 48 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства – природен газ, от находище „Каварна Изток", разположено в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, сключен на 26 февруари 2013г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Мелроуз Рисорсиз" ООД, Люксембург, изменен с допълнително споразумение № 1 от 20 февруари 2020г. („Договора"), между страните:

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Росен Христов, наричан за краткост **„Концедент"**

и

„ПЕТРОКЕЛТИК" ООД, дружество с ограничена отговорност, чуждестранно юридическо лице, с регистрационен номер B39351, със седалище и адрес на управление: ул. „Мюленбах" 127, Люксембург, п. к. 2168, адрес за кореспонденция: гр. Варна 9003, кв. Аспарухово, Галата, Компресорна станция, представлявано от Добромир Христов – управител и Грегоар Мюр – управител чрез пълномощника си Иван Йорданов, наричано за краткост **„Концесионер"**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства – природен газ, от находище „Каварна Изток", разположено в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, се удължава с 15 (петнадесет) години, считано от 12 ноември 2019г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства – природен газ, от находище „Каварна Изток", разположено в

континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, сключен на 26 февруари 2013г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Мелроуз Рисорсиз" ООД, Люксембург, изменен с допълнително споразумение № 1 от 20 февруари 2020г. и на Решение № 80 на Министерския съвет от 30 януари 2023г.

Чл. 2. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището, за срока на действието на договора до 12 ноември 2034г.;

2. изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на добивния обект, за срока на удължението на концесионния договор, представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на удължението актуализация на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на добивния обект. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на добивния обект за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 или ал. 2 концесионерът дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 31, ал. 2 от Договора.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

Чл. 3. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължението с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е

задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 2, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка с министъра на енергетиката.

Чл. 4. (1) Концесионерът се задължава в срок до 7 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция по чл. 21, ал. 3 от Договора, за 2023г.

(2) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 2, ал. 1, т. 2 концесионерът се задължава да внесе дължимите за 2020г., за 2021г., за 2022г. и за 2023г. вноски от обезпечението по чл. 22, ал. 2 от Договора. Дължимата вноска за всяка година от срока на удължението на концесията представлява 1/15 част от разликата между стойността на изменения цялостен работен проект за ликвидация или консервация на добивния обект и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

Чл. 5. В чл. 6, ал. 5 от концесионния договор се изменя така:

„(5) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 6. В чл. 7, ал. 2, т. 4, б. „г", изр. второ думите „31 януари на съответната година" се заменят с „в срок до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът".

Чл. 7. Член 42 от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 42. Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс или чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

Чл. 8. Член 43 от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 43. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" №8

Министерство на енергетиката:
телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. Варна 9003
кв. Аспарухово, Галата, Компресорна станция

„ПЕТРОКЕЛТИК" ООД
телефон: 052 699 556
факс: 052 601 195"

Настоящото допълнително споразумение съдържа 4 (четири) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства – природен газ, от находище „Каварна Изток", разположено в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, сключен на 26 февруари 2013г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Мелроуз Рисорсиз" ООД, Люксембург, изменен с допълнително споразумение № 1 от 20 февруари 2020г., и влиза в сила от 12 ноември 2019г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

РОСЕН ХРИСТОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

ДОБРОМИР ХРИСТОВ
УПРАВИТЕЛ

.....

ИВАН ЙОРДАНОВ
ПЪЛНОМОЩНИК